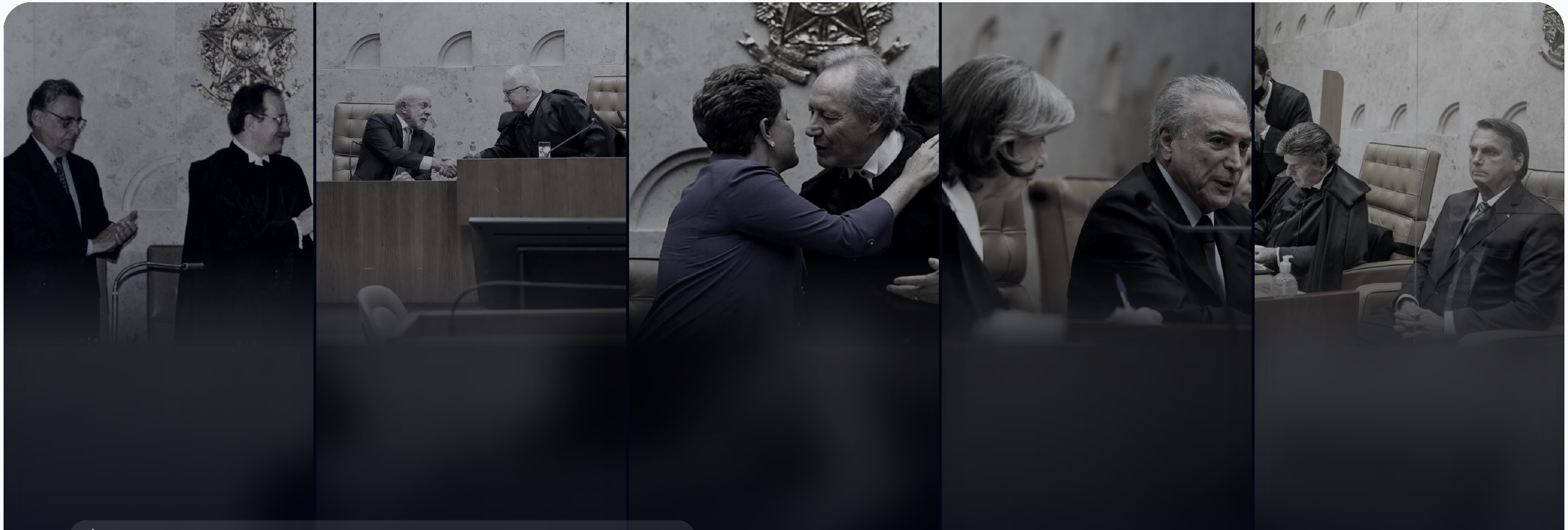


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró 2026

# O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)


ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido


**Banca examinadora**

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

JUSTIFICATIVA · UM CONTROLE OPACO

# Os decretos do Presidente diante do Supremo Tribunal Federal

**DECRETO**

[Decretos] "são elaborados em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade", e "irrompe da noite para o dia" (Mello, 2000 apud Reck; Müller, 2009, p. 94).

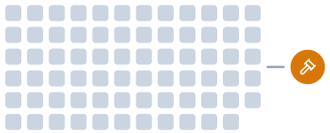
**MEDIDA PROVISÓRIA**

Medidas Provisórias (MP) têm prazo de vigência de sessenta dias, prorrogável por igual período, e se submetem a rito documentado (Pereira; Lunardi; Correia, 2024). Os estudos do corpus que descrevem a caducidade e o trancamento de pauta (Amorim Neto; Tafner, 2002; Da Ros, 2008; Ribeiro; Muniz, 2020b) tratam apenas da MP e nenhum deles formula a comparação com o decreto.

## ENTRE 1988 E 2025

**17.231**
decretos no acervo de decretos da Presidência da República

→ **242**
ações sobre decretos publicados no período



**Existe cerca de 1 ação no Supremo Tribunal Federal para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União.**

## O PODER DA CANETA (Carey; Shugart, 1998a)

**Decreto**
A autoridade do Executivo para estabelecer lei em lugar da assembleia

delegada por lei

constitucional, exercida sem delegação

**Atividade regulamentar (rule making)**
Exercida no curso da execução de leis já existentes

Esses atos se subordinam à lei, e os tribunais ou as controladorias podem invalidá-los quando excedem o que ela autoriza.

O volume de atos designados como decreto não mede a frequência com que o Presidente inova por decreto, porque a maior parte deles executa leis ou exerce prerrogativas administrativas correntes (Carey; Shugart, 1998a).

## LINHA DO TEMPO

### 1988 — Constituição Federal

**Artigo 84, IV** · ato destinado a assegurar a fiel execução das leis (Brasil, 1988).

**Artigo 102, I, "a"** · permite levar ao Supremo tanto leis quanto atos normativos federais.

### 1990 — Medida provisória rejeitada e reeditada

Foi o Judiciário que fixou os limites do poder presidencial de decreto, no lugar do Congresso (Power, 1998).

### 2001 — Emenda Constitucional nº 32

**Artigo 84, VI** · permitir ao Executivo dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, matéria até então reservada à lei (Brasil, 2001).

### 2019 — Governo Bolsonaro

Das 242 ações, quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019.

Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.

### 2023 — O decreto de graça

O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

FONTE Introdução e Seções 2 e 5

PERGUNTA DE PESQUISA

# Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

| TEMPO | OBJETO | VIA PROCESSUAL |
|---|---|---|
| 37 anos de vigência da Constituição de 1988 | Decretos publicados pela Presidência da República, excluídos os estaduais, distritais e municipais e os atos normativos de outras autoridades administrativas | As quatro classes constitucionais do controle concentrado |

Limita-se ao modo como cada processo terminou, ou estava em 30 de junho de 2026, separando os casos com resolução do mérito, em que o Supremo Tribunal Federal enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita, daqueles que se encerram **sem esse exame**.

## OBJETIVO GERAL

**O objetivo geral é verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.**

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### 1 RECONSTRUIR

Seção 2 →

O primeiro objetivo específico é reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

### 2 MAPEAR

Seções 4.1 e 4.2 →

O segundo é mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

### 3 ESTIMAR

Seção 4.3 →

O terceiro é estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, **a sobrevivência ao filtro monocrático** e **o exame do mérito pelo colegiado**.

## HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento das ações **sem resolução de mérito** se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito processual. Entre elas estão **a qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo**, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a **ofensa reflexa**, **a sobrevivência da norma impugnada até o julgamento**, cuja falta leva à **prejudicialidade**, e **a decisão monocrática do relator**, que **encerra a ação sem levá-la ao colegiado**.



Segundo essa hipótese, **a matéria dos decretos impugnados** e **o governo que os editou** pesam menos, no desfecho das ações, do que **os obstáculos processuais**.

REFERÊNCIAS Page et al. (2021) Introdução

**Condições para compor o corpus da revisão sistemática:** ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

**Quadro 1 – Estratégia de busca por base: campos, filtros e operadores literais**

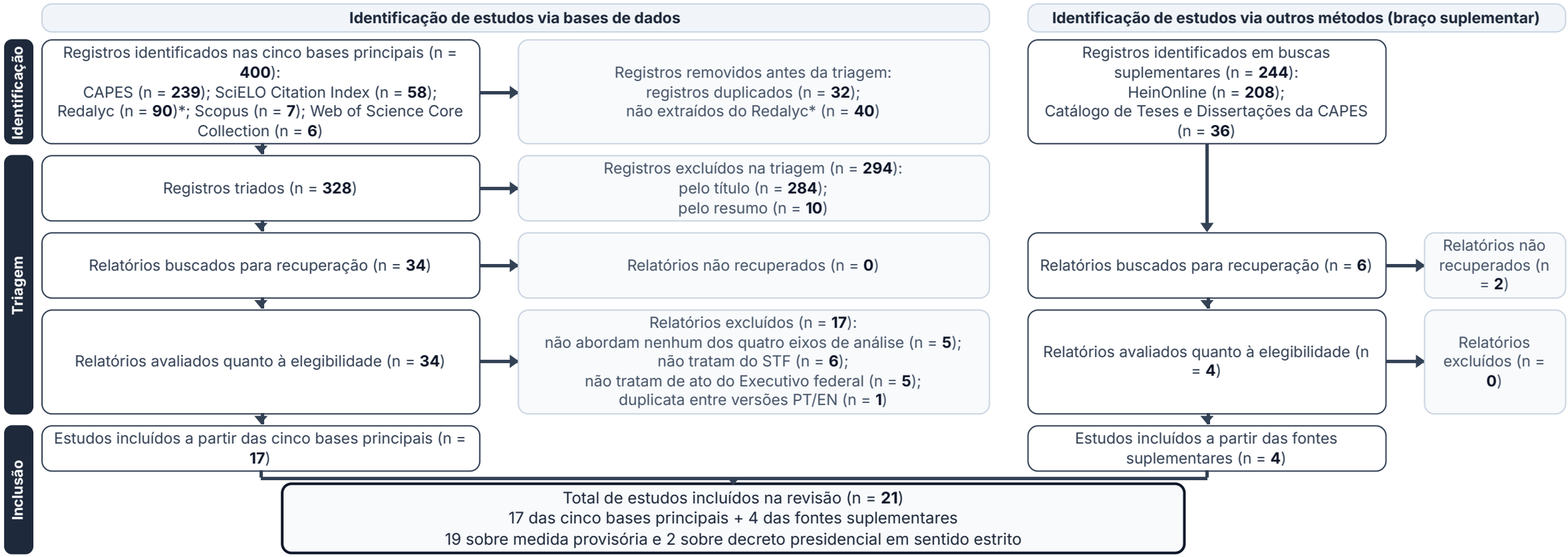
| Base e data da busca | Campos e filtros | Operadores de busca (literal) | Registros |
|---|---|---|---|
| **CAPES – Portal de Periódicos** 26/05/2026 | Qualquer campo, em três linhas unidas por AND. Idioma PT/ES/EN; revisado por pares; artigo e dissertação. | (“Supremo Tribunal Federal”) AND (“controle de constitucionalidade” OR “jurisdicao constitucional”) AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”) | **239** |
| **SciELO Citation Index, via Web of Science** 26/05/2026 | TS (título, resumo e palavras-chave). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter; PT/EN/ES. | TS=(“Supremo Tribunal Federal” AND (“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “decreto presidencial” OR “decreto autônomo” OR “decreto regulamentar” OR “ato normativo do Executivo”)) | **58** |
| **Web of Science Core Collection** 26/05/2026 | TS, busca semântica desabilitada (Keyword only). PY 1988-2025; Article/Review/Book Chapter/Proceedings; EN/PT/ES. | TS=((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”)) | **6** |
| **Scopus** 26/05/2026 | TITLE-ABS-KEY. PUBYEAR 1988-2025; ar/re/ch/cp; EN/PT/ES. | TITLE-ABS-KEY((“Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Constitutional Court”) AND (“provisional measure*” OR “presidential decree*” OR “executive decree*” OR “executive order*” OR “decree power” OR “decree authority” OR “medida provisoria” OR “decreto presidencial”)) | **7** |
| **Redalyc** 26/05/2026 | Busca geral, sem parênteses aninhados (o sistema os trata como literais). Idioma português; disciplina Derecho. | “Supremo Tribunal Federal” AND “medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “ato normativo do Executivo” | **90** (317 no motor; 50 extraídos manualmente) |
| **HeinOnline** 03/06/2026 | Campo Título, All Databases. Data 1988-2025. Refinamento sucessivo: de 1.008 para 336 (Law Journal Library + termos em português) para 208 (campo Título). | title:(“medida provisória” OR “medidas provisórias” OR “provisional measure*” OR “Supremo Tribunal Federal” OR “Brazilian Supreme Court” OR “Supreme Federal Court”) | **208** (3 incluídos) |
| **Catálogo de Teses da CAPES** 03/06/2026 | Busca geral com refinamentos (o sistema não tem operador booleano confiável): mestrado e doutorado; Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas; Direito e Ciência Política; 1988-2025. | “Supremo Tribunal Federal” “medida provisória” | **36** (1 incluído) |

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

FONTE Seção 2.1 e Quadro 1

**Condições para compor o corpus da revisão sistemática:** ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

**Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (PRISMA 2020)**




Notas: recorte de publicação 1988–2025; buscas executadas entre maio e junho de 2026. CAPES e SciELO: registros importados no Zotero (a interface informava 234 e cerca de 60). *Redalyc: 90 registros declarados pela plataforma com os filtros aplicados, sobre 317 informados pelo motor; por ausência de exportação em lote e repetição de conteúdo entre as páginas de resultado, só 50 foram extraídos, e os outros 40 contam como removidos antes da triagem. O braço suplementar não integra o total de 400 da identificação: na HeinOnline, 1.008 registros em texto integral foram refinados para 336 na Law Journal Library e 208 com restrição ao campo título. Triagem e extração conduzidas por um único revisor.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), conforme o modelo de fluxograma proposto por Page et al. (2021).

**FONTE** Seção 2.1 e Figura 1

**Condições para compor o corpus da revisão sistemática:** ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação.

**21** TOTAL **11** EFETIVO

O corpus efetivo reduz-se a onze estudos, nove sobre medida provisória e dois sobre decreto, e é menor do que o número bruto de vinte e um sugere.

Considera-se que o estudo analisa substantivamente o comportamento decisório da Corte quando identifica ao menos uma ação pelo número, indica o seu desfecho e discute, com análise própria, a sua fundamentação no corpo do texto, e não basta a discussão feita apenas em nota de rodapé ou em lista de referências.

**Quadro 2 – Composição do corpus final da revisão sistemática**

| Nº | Autoria (ano) | Objeto normativo | Desenho de pesquisa | Base | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loureiro (2000) | Medida Provisória (MP) (conceito, natureza e limites materiais) | Teórico-dogmático (comentário) | CAPES | |
| 2 | **Wielewicki (2000)** | MP (pressupostos de relevância e urgência) | Teórico-dogmático com análise jurisprudencial (monografia premiada) | CAPES | ✓ |
| 3 | Arias (2001) | MP (significado político e preponderância do Executivo) | Ensaio teórico-descritivo com dados secundários | CAPES | |
| 4 | Amorim Neto; Tafner (2002) | MP (edição, reedição e delegação legislativa) | Empírico quantitativo-descritivo | SciELO CI / CAPES | |
| 5 | **Gontijo (2005)** | MP (controle dos pressupostos constitucionais) | Teórico-dogmático | HeinOnline | ✓ |
| 6 | **Da Ros (2008)** | MP ("poder de decreto" = MP; *accountability* horizontal) | Empírico misto (quali-quantitativo) | SciELO CI / CAPES | ✓ |
| 7 | **Reck; Müller (2009)** | Decreto regulamentar (executivo) — art. 84, IV | Teórico-dogmático com análise jurisprudencial | CAPES | ✓ |
| 8 | **Silveira (2016)** | MP (ADIs e poder contramajoritário do STF) | Empírico quantitativo e análise estratégica | WoS / CAPES / Redalyc | ✓ |
| 9 | **Oliveira; Amaral Jr. (2017)** | MP (relevância, urgência e pertinência temática) | Teórico-dogmático com balanço jurisprudencial | CAPES | ✓ |
| 10 | Pinho (2018) | MP (veiculação de políticas públicas de saúde) | Teórico-dogmático com estatística descritiva | CAPES | |
| 11 | **Ribeiro; Muniz (2020a)** | MP (regras de tramitação com quatro casos) | Teórico-empírico; estudo de caso comparado | WoS / CAPES | ✓ |
| 12 | **Ribeiro; Muniz (2020b)** | MP (sobrestamento de pauta e análise do MS 27.931) | Teórico-empírico; estudo de caso único | CAPES | ✓ |
| 13 | Squeff; d'Aquino; Targa (2020) | MP (MPs 925, 948, 958 e 966; consumidor) | Teórico-dogmático analítico-descritivo | CAPES / Redalyc | |
| 14 | Vasconcellos et al. (2020) | MP (regulação social após a Emenda Constitucional (EC) 32/2001) | Empírico quantitativo-exploratório | CAPES / Redalyc | |
| 15 | **Dorneles; Jahn; Simon (2021)** | MP (quatro MPs trabalhistas; banalização) | Teórico-dogmático (método dedutivo e plano francês) | CAPES | ✓ |
| 16 | Brazilian [...] (2021) | MP 936/2020 e ADI 6363/DF | Nota de jurisprudência descritiva (peça anônima) | HeinOnline | |
| 17 | **Alves (2022)** | MP (controle judicial das medidas pandêmicas) | Dissertação; teórico-dogmático | Catálogo CAPES de Teses | ✓ |
| 18 | Gaspardo; Santos; Marchioni (2023) | MP (MPs 870, 873, 881 e 905/2019) | Empírico misto; avaliação legislativa | SciELO CI / CAPES | |
| 19 | Pereira; Lunardi; Correia (2024) | MP (rito de tramitação e o Senado Federal) | Empírico predominantemente quantitativo | SciELO CI | |
| 20 | Santos; Santana (2024) | MP (formulação de políticas; dados até ago. 2009) | Empírico quantitativo (large-N) | CAPES | |
| 21 | **Silva; Oliveira (2025)** | Decreto de graça constitucional (art. 84, XII) | Teórico-dogmático; estudo de caso | HeinOnline | ✓ |

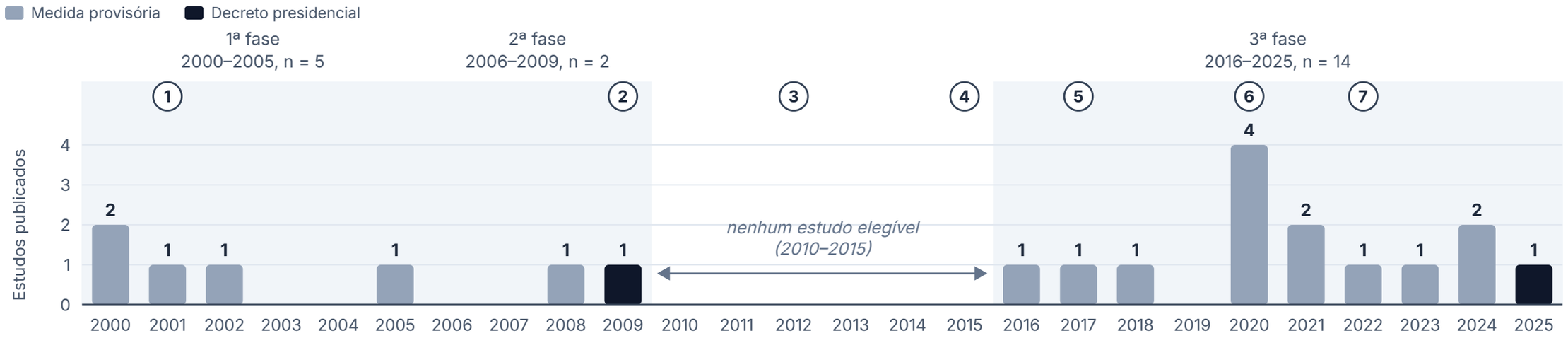
Fonte: elaborado pelo autor a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Quadro 2

| | |
|---|---|
| **Condições para compor o corpus da revisão sistemática:** | ● tratar do STF ● tratar de medida provisória ou de decreto do Poder Executivo federal ● abordar ao menos um dos quatro eixos de análise previstos no protocolo: **a)** pressupostos constitucionais do ato; **b)** o rito de tramitação e conversão; **c)** os efeitos do ato sobre a ordem jurídica; e **d)** o comportamento decisório do Tribunal. ● ter passado por revisão por pares ou constituir tese ou dissertação. |

**Figura 2 – Distribuição temporal do corpus e assimetria de objeto na revisão sistemática (n = 21)**

**A) Estudos incluídos por ano de publicação e marcos institucionais (n = 21)**




Marcos institucionais: **(1)** EC nº 32/2001, 2001 **(2)** MS nº 27.931, 2009 **(3)** ADI nº 4.029, 2012 **(4)** ADI nº 5.127, 2015 **(5)** Reforma trabalhista, 2017 **(6)** Pandemia de covid-19, 2020 **(7)** Decreto de graça, 2022

**B) Objeto normativo e centralidade do STF nos estudos**




Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da matriz de extração de dados da revisão.

FONTE Seção 2.1 e Figura 2

## A CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS

### CORTE ABERTA

**Três painéis**

baixados em 9 de junho de 2026

**7.612** painel de decisões
**3.028** acervo · trazia o campo de legislação
legitimados · trazia as partes de cada processo

### ROTINA EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO R

**7.991**

ações

Juntou os dois primeiros numa planilha de 7.991 ações e pôs nela as partes de cada uma

### OUTRA ROTINA

**2.234**

ações que tinham no polo passivo o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado, e só essas seguiram

Outra rotina tirou do campo de legislação, e do campo de assunto quando ele faltava, **o número de cada decreto citado** e o procurou entre os **17.338 decretos** de 1988 a 2026 baixados do sítio da Presidência da República.

### A CONFERÊNCIA DAS AÇÕES UMA A UMA

**232**

base inicial

**223** confirmou
**+** ADPF nº 964 a 967
**+** mais cinco ações

**+15**

**−5**

Dezesseis ações não constavam da base inicial. **15 cumpriram as regras de inclusão**. Restaram 227 ações da base inicial e 15 adicionais.

### UNIVERSO FINAL

**242**

ações contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025

### ACERVO

**4.966**

arquivos e 156.654 páginas

## OS CAMPOS EXPORTADOS FALHAM DE VÁRIOS MODOS

**O recorte temporal**
806 deles de ações que, pela numeração, devem ter terminado antes de 2000

**O campo vazio**
preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo

**O rótulo errado**
ADI nº 5.915, "Decreto-Lei nº 9288 de 2018"

**O polo**
ADPF nº 647, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Receita Federal

## REGRAS DE INCLUSÃO

1. o ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025
2. a ação deve ser ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025
3. o decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte
4. o Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor

REFERÊNCIAS Dias (2024) Seções 3 e 3.1

| | TÉCNICA | PARA QUE SERVE | RESULTADO ESPERADO |
|---|---|---|---|
| **O PLANO DESCRITIVO** | **O teste qui-quadrado e o V de Cramér** | Cruza cada atributo das ações, como quem as propôs ou a matéria do decreto, com o modo como cada uma terminou. O qui-quadrado diz se a diferença entre os grupos vai além do acaso. O V de Cramér mede a força dessa ligação, de 0, nenhuma, a 1, total. | **Mostrar em que ponto o exame da constitucionalidade é interrompido e quais atributos andam junto com o julgamento do mérito.** |
| **O PLANO MULTIVARIADO, DE CARÁTER EXPLORATÓRIO** | **A regressão logística penalizada (Firth, 1993)** | Examina todos os atributos ao mesmo tempo, em dois estágios. No primeiro, se a ação passa pelo relator e chega ao colegiado. No segundo, entre as que chegam, se o mérito é julgado. A versão penalizada funciona com poucos casos e com grupos em que todas as ações tiveram o mesmo desfecho. | **Dizer se a ofensa reflexa e a prejudicialidade pesam mais do que a matéria do decreto ou o governo que o editou, como sustenta a hipótese.** |
| | **O que a regressão devolve** | **O teste de razão de verossimilhanças** diz se cada grupo de atributos melhora o modelo.<br>**Os intervalos de confiança por verossimilhança perfilada** dão a margem de incerteza de cada número.<br>**A reamostragem** refaz as contas em amostras sorteadas da base.<br>**A validação cruzada** testa o modelo em casos que não serviram para montá-lo.<br>**As probabilidades preditas** traduzem os resultados em porcentagens. | **Saber se o resultado é firme, quanto ele é incerto, se resiste a mudanças na amostra e quanto o modelo acerta, além de mostrar a chance de um perfil típico de ação chegar ao mérito.** |
| **AS OUTRAS TRÊS TÉCNICAS** também respondem a partes da hipótese | **A análise de riscos competitivos** | Acompanha cada ação no tempo, do ajuizamento à decisão, contando também as que seguem pendentes. Trata os desfechos como concorrentes, porque o primeiro que acontece impede os outros. | **Mostrar se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito, o que testa a ideia de que o decreto precisa continuar em vigor até ser julgado.** |
| | **A busca do ponto de mudança** | Põe as decisões em ordem de data e testa cada ponto de corte, até achar o que mais separa o antes do depois, sem fixar de antemão um marco, como a mudança de governo em 2019. | **Dizer, a partir dos próprios dados, se o tratamento das ações mudou e em que momento.** |
| | **A tipologia dos fundamentos das petições iniciais** | Classifica como cada petição inicial apresenta o decreto, como ofensa direta à Constituição ou como excesso em relação à lei que ele regulamenta. | **Verificar se essa forma de apresentar o decreto antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa, outra das construções processuais que a hipótese aponta.** |

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

REFERÊNCIAS Firth (1993) Epstein e King (2002) Seção 3.2

**A assimetria descrita pode ser explicada em três planos**

- **a** natureza jurídico-política dos institutos
- **b** arquitetura processual do controle concentrado
- **c** condições de produção da pesquisa acadêmica

**Se a explicação da assimetria é, em parte, a falta de casos de repercussão que se tornassem objeto de pesquisa, a literatura sobre decretos deveria crescer de forma mensurável nos próximos anos, porque esses casos agora existem.**

O julgamento das arguições sobre o decreto de graça em 2023 • O uso intensivo de decretos em matéria de armas (Prudente Ribeiro, 2023), saúde e meio ambiente entre 2019 e 2022 • O contencioso sobre decretos de intervenção federal

**O corpus registra um primeiro sinal desse movimento em Silva e Oliveira (2025).**

## As descobertas da literatura convergem em cinco pontos.

| | NA MP | | E O DECRETO? |
|---|---|---|---|
| 1 | **A passagem da doutrina da questão política à admissão do controle excepcional da relevância e urgência** | **82,9% \| 90,7%** Da Ros (2008) | → **ofensa reflexa** Se ele excede a lei que deveria executar |
| 2 | **A tendência a evitar a decisão de mérito, por meio da prejudicialidade e de julgamentos que não passam da liminar** | **47,5%** (Silveira, 2016) | → **prejudicialidade** Se ele sobrevive até o julgamento |
| 3 | **O deslocamento do controle de mérito para o controle da tramitação da MP no Congresso** | **ADI nº 4.029/DF** (Ribeiro; Muniz, 2020a; Pereira; Lunardi; Correia, 2024) **ADI nº 5.127/DF** (Oliveira; Amaral Jr., 2017, p. 757) | → O deslocamento pressupõe, contudo, um rito, e o decreto não tem nenhum. |
| 4 | **O caráter individualizado e descentralizado dessa judicialização** | **MS nº 27.931** Ribeiro e Muniz (2020b) | → **decisão monocrática do relator** A passagem do relator ao colegiado |
| 5 | **O lugar residual que o decreto presidencial ocupa em todo esse arranjo** | **dois estudos** Reck e Müller (2009) e Silva e Oliveira (2025) | → Uma vasta zona intermediária que nenhum estudo do corpus examina |

FONTE Seções 2.2 e 2.3

O CAMINHO DAS AÇÕES CONTRA DECRETOS PRESIDENCIAIS NO SUPREMO

## Este capítulo responderá à pergunta de pesquisa com base nas 242 ações do universo final.

A planilha de seleção confirma as 242 ações,[21] mas a codificação ainda não está concluída em todas, e as lacunas serão conferidas dentro desse universo.

**242**
ações do universo final

**PRIMEIRA PARTE**

**4.1 Onde o caminho termina**

**4.2 Qual governo, quem judicializa e o que está em jogo**

será descritiva

◎ **Essa parte responderá ao segundo objetivo específico.**

**DESFECHOS**

- ✓ resolução de mérito
- extinções que dispensam o exame do mérito

**ATRIBUTOS DA AÇÃO E DO DECRETO**

- o proponente
- o governo emissor
- o período de ajuizamento
- a matéria
- o conteúdo constitucional invocado
- a natureza do decreto
- o tipo de ofensa alegada
- a invocação do artigo 49, V, da Constituição

**CONFRONTO**

| | | |
|---|---|---|
| **Perda superveniente do objeto** | *será confrontada com* | a natureza objetiva do processo de controle abstrato, no qual o STF já admitiu julgar a norma revogada quando a ação estava em pauta (Clève, 2014), e com o que Da Ros (2008) e Silveira (2016) registraram para as MPs |
| **Ofensa reflexa** | *será examinada a partir de* | Reck e Müller (2009) e da distinção entre regulamento de execução e regulamento autônomo (Binenbojm, 2014) |
| **Ilegitimidade ativa** | *a partir da* | exigência de pertinência temática, que o próprio Tribunal construiu (Clève, 2014) |
| **Proporção de decisões do relator** | *será comparada aos* | **60,65%** de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018 |

**SEGUNDA PARTE**

**4.3 Do gabinete ao plenário, do plenário ao mérito**

◎ **Essa parte responderá ao terceiro objetivo específico.**

Verificará quais desses atributos permanecem associados à resolução de mérito quando considerados em conjunto

**Gabinete** → primeiro na chegada da ação ao colegiado → **Plenário** → depois, entre as que chegam, no exame do mérito → **Mérito**

A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

**Desse confronto sairão as proposições teóricas desta dissertação, a começar pelo filtro anterior ao mérito que a Introdução anuncia.**

FONTE Seções 3.1 e 4

O QUE OS AUTOS DAS AÇÕES REVELAM

# Afinal, o que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Ainda não está na dissertação

| O ACHADO | COMO APARECE NOS AUTOS |
|---|---|
| **1 Desde outubro de 2020, o mérito sai sobretudo do plenário virtual**<br>Antes, a maior parte das decisões de mérito era presencial. | **ADI 5942** — 19/2/2020 começa em sessão presencial → 2 a 9/10/2020 termina em sessão virtual |
| **2 O referendo da cautelar virou atalho para o mérito**<br>Nos autos, a conversão só aparece a partir de 2020. | **ADI 6476** — Medida cautelar vai ao Plenário para referendo → 27/8 a 3/9/2021 vira julgamento final de mérito |
| **3 Ações irmãs são julgadas em bloco**<br>Cada ação conta como uma resolução de mérito, mas o julgamento é um só. | **ADI 6675** — 23 a 30/6/2023 um julgamento para as ações de 2019 e de 2021 sobre armas<br>**ADPF 965** — 10/5/2023 um julgamento para as arguições sobre a graça |
| **4 O governo revoga ou reedita o decreto durante o processo**<br>As partes acusam fraude processual, e o Supremo chegou a superar a perda de objeto. | **ADI 6134** — 2019 ação ajuizada → Set. 2021 pedido de vista → Jun. 2023 perda de objeto superada<br>**ADPF 623** — 2019 Decreto nº 9.806 muda o Conama → 2022 novo decreto, mesmos vícios, diz a parte → Maio 2023 procedente |
| **5 O desvio de finalidade é antigo. Novo é o Supremo acolhê-lo**<br>A graça não inventou o argumento. Foi a primeira vez que o Plenário o acolheu contra um decreto deste universo. | **2008 IOF** — ADI 4002, ADI 4110 — *sem mérito*<br>**2016 Nomeação** — ADPF 390 — *inicial indeferida*<br>**2017 a 2019 Indulto** — ADI 5874 — *improcedente no mérito*<br>**2023 Graça** — ADPF 964 — **acolhido pelo Plenário**<br>**2025 IOF** — ADC 96, ADI 7827 — *o argumento volta* |

Leitura automática do texto dos autos, sem conferência peça a peça. O tipo de sessão saiu da data mais próxima no extrato de ata.

FONTE Autos das ações no STF

CONSIDERAÇÕES FINAIS

# Algumas conclusões, contudo, já são possíveis.

A HIPÓTESE

## Morrer afogada em procedimentos

Nos autos, a vida das ações se divide em duas fases, a monocrática e a colegiada.

**A MONOCRÁTICA**

**Decisão monocrática do ministro-relator**

em geral com os argumentos da

- **ofensa reflexa**
- **perda de objeto**

🚫 **mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros**

→

**A COLEGIADA**

**Chega ao plenário**

o governo pode revogar o decreto que ele próprio editou

🚫 **Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou**

→

O RESULTADO

Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo Supremo Tribunal Federal

**resta um imenso vácuo sobre políticas públicas como**

- **saúde**
- **meio ambiente**
- **segurança**
- **impostos**

O resultado pode se configurar em um

**déficit de controle pelo Supremo Tribunal Federal dos decretos presidenciais**

A VIRADA

**PONTO FORA DA CURVA**

**A graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira pelo decreto de 21 de abril de 2022**

→

**A virada foi argumentativa.** O Supremo diminuiu os obstáculos procedimentais quando a crise atravessou a Praça dos Três Poderes e ameaçou o Judiciário, batendo à sua porta.

FONTE Seção 5

# Referências


ALVES, Marcia Fernanda. **A conformação jurídico-constitucional da situação de excepcionalidade no Brasil e o controle judicial do STF frente às medidas de emergência sanitária e à necessária proteção aos direitos fundamentais**. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3340. Acesso em: 27 out. 2026.

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARIAS, Carmem. Um estudo sobre as medidas provisórias no Brasil. **Revista Mediações**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 29-53, jul./dez. 2001. DOI: 10.5433/2176-6665.2001v6n2p29. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9120. Acesso em: 26 maio 2026.

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo**: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 set. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**: decretos. Brasília, DF: Presidência da República, 2026. Base de atos publicados entre 1988 e 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 14 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF**. Relator: Min. Luiz Fux, 8 de março de 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 125, 27 jun. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.127/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber. Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, 15 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 94, 11 maio 2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur347865/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363/DF (referendo na medida cautelar)**. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 17 de abril de 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 nov. 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436850/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 27.931/DF (medida liminar)**. Relator: Min. Celso de Mello, 27 de março de 2009. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho111908/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRAZILIAN Supreme Court: Direct Action of Unconstitutionality No. 6363, 17 April 2020. **International Labor Rights Case Law**, Leiden, v. 7, n. 3, p. 276-277, 2021. DOI: 10.1163/24056901-07030005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlrcl7&id=275. Acesso em: 3 jun. 2026.

CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg. Calling out the tanks or filling out the forms? In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998a. p. 1-29. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.002. Acesso em: 22 set. 2026.

CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg. Institutional design and executive decree. In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998b. p. 274-298. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.011. Acesso em: 22 set. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

DORNELES, Leandro do Amaral D.; JAHN, Vitor Kaiser; SIMON, Pedro Fülber. Banalização das medidas provisórias como risco à democracia: análise constitucional das medidas provisórias editadas em matéria trabalhista no marco pós-reforma. **Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 37, n. 2, p. 107-127, jul./dez. 2021. Disponível em: https://revista.fdsm.edu.br/index.php/revistafdsm/article/view/413. Acesso em: 26 maio 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GASPARDO, Murilo; SANTOS, Letícia Rezende; MARCHIONI, Artur. Avaliação legislativa das reformas trabalhistas promovidas por meio de medidas provisórias no Governo Bolsonaro. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 19, e2323, 2023. DOI: 10.1590/2317-6172202323. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/6zPfkvcD8BsBrDXKPNqYBgM/. Acesso em: 26 maio 2026.

GONTIJO, Ludmila M. Carabeth. A medida provisória e o Estado Democrático de Direito: o controle de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência. **Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena**, Belo Horizonte, v. 11, p. 203-240, 2005. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rvadctoao11&id=211. Acesso em: 3 jun. 2026.

LOUREIRO, Ythalo Frota. Comentário sobre medidas provisórias. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, Fortaleza, v. 5, n. 5, p. 23-36, fev. 2000. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/1106. Acesso em: 26 maio 2026.

OLIVEIRA, Clarice G.; AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Medida provisória e controle de constitucionalidade: relevância, urgência e pertinência temática. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 748-763, 2017 Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5030. Acesso em: 26 maio 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PEREIRA, Gabrielle Tatith; LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Bicameralismo e tramitação de medidas provisórias: o papel do Senado Federal como ator institucional com poder de veto. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 20, e2438, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdgv/a/WZFsz8ppXGzmsL9Y8mxtwgf/. Acesso em: 26 maio 2026.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Medidas provisórias e políticas públicas: uma análise do papel do Congresso Nacional nas políticas de saúde no governo Dilma (2011-2016). **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 8, n. 3, p. 54-74, 2018. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4765. Acesso em: 26 maio 2026.

POWER, Timothy J. The pen is mightier than the Congress: presidential decree power in Brazil. In: CAREY, John M.; SHUGART, Matthew Soberg (ed.). **Executive decree authority**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 197-230. Disponível em: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609305.008. Acesso em: 22 set. 2026.

PRUDENTE RIBEIRO, Ítalo. **Entre o autoritarismo e a legalidade**: uso das medidas provisórias na governabilidade do presidencialismo à Bolsonaro (2019-2022). 2023. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dd4971ea-89f6-43b9-a810-535481241b24. Acesso em: 14 out. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. "Ministrocracia" e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Imaginação, transgressão e formalização: ações do Congresso e do STF na definição de regras de tramitação de medidas provisórias. **Revista Estudos Institucionais**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 155-183, jan./abr. 2020a. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/464. Acesso em: 26 maio 2026.

RIBEIRO, Leandro Molhano; MUNIZ, Mariana Novotny. Judicialização descentralizada e individualizada da política: mudanças nas regras de tramitação de medidas provisórias a partir da Emenda Constitucional 32. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 10, n. 1, p. 154-174, 2020b. Disponível em: https://publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/6587. Acesso em: 26 maio 2026.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; SANTANA, Guilherme Saldanha. Medidas provisórias e estabilidade democrática: a ação legislativa do Executivo para produzir governança eficaz diante de um Legislativo hostil no Brasil. **Revista Brasileira de Direito**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, e2334, 2024. Disponível em: https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2334. Acesso em: 26 maio 2026. Publicado em inglês sob o título "Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil"; dados coletados até agosto de 2009.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

SQUEFF, Tatiana Cardoso; D'AQUINO, Lúcia Souza; TARGA, Maria Luiza Baillo. O império das medidas provisórias e a proteção do mercado no Brasil em tempos de pandemia. **Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política**, Temuco, v. 11, n. 2, p. 9-43, dez. 2020. Disponível em: https://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/RDCP/es/article/view/1184. Acesso em: 26 maio 2026.

VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio; CUNHA, Brenda; AMARAL, Thiago Bottino do. Medidas provisórias após a EC 32/2001: um diagnóstico jurídico da regulação social no Brasil. **Revista Opinião Jurídica**, Fortaleza, ano 18, n. 27, p. 71-90, jan./abr. 2020. DOI: 10.12662/2447-6641oj.v18i27.p71-90.2020. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2194. Acesso em: 26 maio 2026.

WIELEWICKI, Luís A. G. A medida provisória segundo a mais recente doutrina e jurisprudência do STF: uma análise de seus pressupostos. **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, Curitiba, ano 2, n. 5, p. 67-87, 2000. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/776. Acesso em: 26 maio 2026. O registro eletrônico do periódico atribui ao texto o ano de 2007, data do seu carregamento no sistema; adota-se aqui o ano do fascículo impresso, tal como indexado no LexML.

NOTAS

2. Disponível em: https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/decretos1. Acesso em: 30 mar. 2026.
6. Uma busca restrita em excesso também devolve poucos resultados, e por isso Bramer et al. (2018) recomendam conferir se a estratégia recupera estudos relevantes já conhecidos. A recomendação vem da área da saúde, como o próprio PRISMA 2020, e é aplicada aqui por tratar da lógica da busca, e não do objeto pesquisado.
13. Power (1998) relata que, rejeitada pela Câmara em 31 de maio de 1990 a MP nº 185, que autorizava o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a suspender reajustes salariais obtidos em dissídios coletivos, o Presidente Collor a reeditou no dia seguinte como MP nº 190, primeira reedição de medida expressamente rejeitada pelo Congresso. A pedido do Procurador-Geral da República, o Supremo derrubou a nova medida em 6 de junho, por nove votos a zero. O autor não indica o número da ação.
14. O presidencialismo de coalizão, na formulação de Abranches (1988) e em sua releitura posterior (Abranches, 2018), é o modelo político brasileiro que combina o sistema presidencialista, o federalismo e a necessidade de o presidente articular uma coalizão multipartidária no Congresso para assegurar maioria parlamentar e condições de governabilidade.
17. Disponível em: https://osf.io/anwdy/. Acesso em: 29 out. 2026.
20. Disponível em: https://osf.io/8krpv/. Acesso em: 29 out. 2026.
21. Disponível em: https://osf.io/anhvf/. Acesso em: 29 out. 2026.